

부서주의 및 통보사항

일련번호 20외환 - 2

제 목 대금지불 관련 도입계약 관리 미흡

소관부서 %처 &&&부

관계부서

내 용

%처 &&&부는 우리공사 「직제규정 시행세칙」 별표 2 분장업무에 따라 가격재협상 관련된 장기계약 이행 및 사후관리 일체(대금지불 포함) 업무를 담당하고 있으며, 도입계약에 따른 대금 지급은 외국환거래법 제2조(적용대상)에 따라 외국환거래법의 적용을 받는다.

외국환거래법 제16조(지급 또는 수령의 방법의 신고) 및 동법 시행령 제30조(지급 또는 수령 방법의 신고) 의거하여, 거주자가 해당 거래의 당사자가 아닌 자와 외국환을 지급 또는 수령을 할 경우, 금액에 따라 외국환은행장(미화 5천불 초과~미화 1만불 이내) 또는 ##은행총재(미화 1만 불 초과)에 제3자 지급 사전 신고 후 거래하여야 한다. 다만, 외국환거래규정 제5-10조(신고 등)제1항에 의거하여 “인정된 거래에 따른 채권의 매매 및 양도, 채무의 인수가 이루어진 경우” 에는 제3자 지급 등에 관한 신고를 요하지 아니한다.

따라서 도입계약을 체결하거나 이행하는 과정에서 거래상대방으로부터 제3자에게 도입대금을 지급하도록 요청 받는 경우, 외국환거래법 저촉에 따른 분쟁 발생 소지를 제거하기 위해, 거래상대방의 요청을 수락하기 전에 외국환거래법 제16조 및 동법 시행령 제30조에 의거한 신고 대상 여부를 확인하고 신고대상이라고 판단되는 경우 제3자 지급에 앞서 ##은행에 사전 신고를 이행해야 하며, 외국환거래규정 제5-10

조 제1항에 의거하여 신고 예외사항이라고 판단되는 경우 거래상대방으로부터 증빙서류를 수령하여 ##은행에 예외사항 인정 여부를 질의·회신을 통해 확인하여야 한다. 또한 거래상대방이 제3자 지급 관련 증빙서류 제공을 거부하는 경우 거래상대방의 요구를 거절하는 등 적절한 업무처리를 하여야 한다.

그러나 &&&부는 %%%%(이하 ‘%%’), @@@@(이하 ‘@@’), #####(이하 ‘##’)와 천연가스 구매계약 체결¹⁾ 및 이행 과정에서 앞서 언급한 적절한 업무처리 없이 거래상대방의 제3자 지급요청을 수용하여 ‘19년 \$\$세관 외환검사에서 제3자 지급에 대한 이슈를 제기하기까지 제3자 지급을 계속해왔다. 그 결과 세관은 공사가 외환거래법 제16조(지급 또는 수령의 방법의 신고) 및 동법 시행령 제30조(지급 또는 수령 방법의 신고)상의 제3자 지급 사전신고 의무를 위반했다고 판단하여 범칙조사로의 전환을 통보(‘19.10.23)하였으며, 공사 및 관련자 일부가 피의자로 결정하고 #&## 검찰청(이하 ‘#&지검’)에 송치하였다.

이후 ‘20.3.20일 #&지검은 피의사건 처분결과 ‘증거불충분으로 혐의 없음’을 통지하였다. 사건번호 2020년 형제1387호 「불기소결정」서에 따르면 대금 수취한 모회사가 대금지급 보관 사무를 처리한 대리인이거나, 채권이 양도된 것으로 볼 수 있으며, 외환거래법과 외환거래법시행령의 취지는 불법 외화 반출, 조·관세 회피 등 부정행위 방지인데, 이 사건 거래 당사자들의 지위, 역할에 비추어 볼 때 피의자들에게 ‘거래 당사자가 아닌 제3자에게 외환을 송금한다는 인식’, 즉, 범의가 있다고 보기 어려우며, 달리 피의사실을 인정할 증거도 없으므로, 증거 불충분하여 혐의가 없으므로 불기소 결정을 한다고 서술하였다.

관련부서 의견

&&&부는 당시 계약서상 천연가스 수출자가 대금수령 은행계좌를 지정하도록 되어 있고, 이 건 관련 ♣♣♣♣ 그룹의 재무일원화 정책에 따라 계약당사자가 아닌 그룹사

1) 1993.6.28. %%%% 와 천연가스 구매계약 체결
2005.7.14. @@@@ 와 천연가스 구매계약 체결
2013.2.28. ##### 와 천연가스 구매계약 2건 체결

은행계좌를 통지 받아 해당 계좌로 대금을 납부하였다고 진술하였다. 또한 당시에는 본 건이 외국환거래법상 제3자 지급에 해당되어 분쟁이 발생할 수 있다는 점을 인지하지 못하였으나, 이후 조치사항으로 해당 계약의 계좌 변경을 완료('19.11.15)하였다.

조치할 사항

- ① 계약관리 미흡으로 외국환거래법 저촉 관련 분쟁을 초래한 &&&부에 주의 조치하시기 바랍니다. (부서주의)
- ② 외국환거래법 저촉에 따른 분쟁 발생 예방을 위해 외국환 신고업무 숙지 등 재발 방지 방안을 수립하시기 바랍니다.(통보)